

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2372/2535

พนักงานอัยการจังหวัดน่าน

โจทก์

นายทรง ศรีคำภา กับพวก

จำเลย

นายเกียรติ เอื้ออารีดวงจิตหรือเอื้ออารีย์

ดวงจิต จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 2 ได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2535 จึงขอยื่นคำร้องเพิ่มเติมฎีกา ตามคำร้องนี้และขอส่ง สำเนา เอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้ว โปรดพิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่จำเลยที่ 2 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48,73 วรรคสอง ฐานมีไม้สักแปรรูปไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 2 ถ้าทำความผิดโดยไม่คิดกลัวต่อโทษที่จะได้รับ นับว่าเป็นพฤติการณ์ที่อุกอาจและเป็นภัยร้ายแรงต่อป่าไม้ในแผ่นดินที่กำลังถูกทำลายโดยจำเลยที่ 2 ไม่ยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองไม่รอการลงโทษให้จำเลยที่ 2 แต่ที่โจทก์ขอให้นับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษในคดีอาญา หมายเลขดำที่ 715/2532 ของศาลชั้นต้น ไม่ปรากฏว่าคดีดังกล่าวศาลได้มีคำ

พิพาทข้อใด จึงไม่อาจนับโทษต่อได้ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกา (อันดับ 127)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 131)

ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ให้จำเลยที่ 2 พังเมื่อวันที่ 22
พฤษภาคม 2535 (อันดับ 121 แผ่นที่ 7)

คำสั่ง

จำเลยที่ 2 ขอเพิ่มเติมฎีกาเมื่อเลยกำหนดระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาต
แต่ให้รับไว้โดยถือว่าเป็นคำแถลงการณ์ สำเนาให้โจทก์

จำเลยที่ 2 ขอเพิ่มเติมฎีกาเมื่อเลยกำหนดระยะเวลายื่นฎีกาแล้ว จึงไม่อนุญาต
แต่ให้รับไว้โดยถือว่าเป็นคำแถลงการณ์ สำเนาให้โจทก์

(อัมพร ทองประยูร-อุดม เฟื่องฟู-ยงยุทธ ธารีสาร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ